

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 854

INFORME POSITIVO

12 de febrero de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **P. del S. 854**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El **P. del S. 854** tiene como propósito enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 103 de 25 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico”, para que en aquellos casos en que cualquiera de las ramas del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades o municipios determinen llevar a cabo campañas publicitarias, deberán invertir al menos cinco por ciento (5%) de las partidas asignadas a estos fines contratando los servicios de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.¹

¹ Véase, Título del P. del S. 854.

INTRODUCCIÓN

Según la Exposición de Motivos, el Proyecto del Senado 854 persigue fortalecer la estabilidad operacional y financiera de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, entidad responsable del sistema de difusión pública del Estado, mediante la creación de una fuente de ingresos recurrente asociada a la inversión publicitaria gubernamental.²

Asimismo, esta expone que la legislación vigente limita el uso de fondos públicos para la promoción institucional, permitiendo únicamente anuncios de urgencia, salud o de interés público. No obstante, cuando dichas campañas se realicen, el proyecto dispone que una porción mínima del presupuesto se canalice hacia WIPR, reconociendo su capacidad para ofrecer servicios de producción audiovisual, publicidad digital, mercadeo y relaciones públicas.

Finalmente, según la exposición de motivos: “WIPR ofrece una variedad de servicios que incluyen producción audiovisual, publicidad digital, mercadeo y relaciones públicas, entre otros. Por tanto, reconocer y ampliar su participación en las campañas publicitarias del Gobierno no solo fortalece su autosuficiencia financiera, sino que además potencia su capacidad de competir y diversificar sus ofrecimientos al servicio del pueblo de Puerto Rico.”³

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, (en adelante “Comisión”), como parte del estudio y evaluación del **P. del S. 854**,

² Véase, Exposición de Motivos del P. del S. 854.

³ Id.

solicitó comentarios a las siguientes agencias y entidades: a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR); al Departamento de Hacienda; al Departamento de Estado; a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) y a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico (JRTPR) adscrita a la Junta Reglamentadora del Servicio Público.

Al momento de redactar este informe, esta Comisión cuenta con los memoriales de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) y la Junta Reglamentadora del Servicio Público. Los comentarios escritos de dichas entidades se incorporan como parte del presente informe, y sus respectivos resúmenes se exponen a continuación.

Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR)

En su Memorial Explicativo, la WIPR expuso que actualmente opera bajo un modelo financiero limitado, particularmente como consecuencia de las restricciones presupuestarias impuestas por la Junta de Supervisión y Administración Financiera al amparo de la Ley PROMESA, lo que, según indicó, ha afectado su capacidad de producción y programación, su estabilidad presupuestaria, la disponibilidad de recursos para iniciativas de servicio público y la planificación de proyectos a mediano y largo plazo.⁴

Señaló que la medida establecería una fuente de ingresos recurrente, estable y proporcional al volumen de publicidad gubernamental, mediante la asignación de al menos un cinco por ciento (5%) de las partidas destinadas a campañas publicitarias para la contratación de sus servicios. En ese sentido, expresó lo siguiente:

⁴ Véase, Memorial Explicativo de la WIPR sobre el P. del S. 854.

La aprobación del PS 854 aporta beneficios significativos:

- asegura un uso más eficiente y transparente de fondos públicos;
- refuerza la capacidad del Gobierno de comunicar información de interés público a través del medio público del Estado;
- promueve la continuidad de servicios educativos, culturales y de emergencia;
- fortalece el único sistema de difusión pública de Puerto Rico; y
- contribuye a preservar un recurso cultural y educativo esencial para Puerto Rico.⁵

Por las razones expuestas, la WIPR **expresó su respaldo** a la aprobación del Proyecto del Senado 854.

Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL)

En su informe de efecto fiscal, la Oficina evaluó el Proyecto del Senado 854 y señaló que las enmiendas propuestas al Artículo 18 de la Ley Núm. 103-2006 establecen parámetros y directrices relacionadas con el uso de fondos públicos para publicidad gubernamental, requiriendo que las agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios destinen al menos un cinco por ciento (5%) de sus partidas de publicidad a la contratación de los servicios de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).⁶

Indicó que las disposiciones de la medida son de naturaleza normativa y administrativa, ya que no crean nuevas obligaciones de gasto ni requieren asignaciones adicionales del Fondo General, sino que redistribuyen internamente recursos previamente autorizados dentro de las partidas existentes de publicidad. Asimismo, señaló que la implantación de la medida no conlleva la creación de estructuras nuevas, contratación de personal adicional, ni incrementos en costos operacionales para las entidades gubernamentales. Añadió que, aunque la directriz podría representar una

⁵ Véase, Memorial Explicativo de la WIPR sobre el P. del S. 854.

⁶ Véase, Memorial Explicativo de la OPAL sobre el P. del S. 854.

oportunidad de ingresos adicionales para WIPR, el nivel global del gasto público permanecería inalterado.⁷

En consecuencia, la OPAL concluyó que la aprobación del Proyecto no tendría impacto fiscal.

**Junta Reglamentadora del Servicio Público-Negociado de Telecomunicaciones
(NET)**

En su memorial explicativo, el Negociado describió el alcance del Proyecto del Senado 854 y señaló que la medida propone enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 103-2006 para requerir que las agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios destinen al menos un cinco por ciento (5%) de sus partidas de publicidad a la contratación de los servicios de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).⁸

Asimismo, expuso su marco legal y funciones regulatorias bajo la Ley Núm. 213-1996 y la Ley Núm. 211-2018, indicando que su presupuesto y el uso de sus fondos están sujetos a limitaciones estatutarias y deben destinarse exclusivamente a sus gastos operacionales, por lo que reiteró su deber de cumplir con las disposiciones legales vigentes y coordinar cualquier implantación conforme a dichas restricciones administrativas.⁹

⁷ Id.

⁸ Véase, Memorial Explicativo de la Junta Reglamentadora del Servicio Público sobre el P. del S. 854.

⁹ Id.

Finalmente, destacó que WIPR ofrece servicios especializados en producción audiovisual, publicidad digital, mercadeo y relaciones públicas, los cuales, a su juicio, contribuyen al fortalecimiento del sistema público de comunicaciones.¹⁰

Por las razones antes expuestas, el Negociado **manifestó su respaldo** a la aprobación del Proyecto del Senado 854.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Luego de examinar detenidamente el texto del Proyecto del Senado 854, su Exposición de Motivos, el marco jurídico aplicable y los memoriales explicativos recibidos, esta Comisión evaluó cómo la medida incide en los programas y servicios de difusión pública, así como sus efectos administrativos y fiscales, y su correspondencia con la política pública vigente sobre el uso responsable de fondos gubernamentales.

Del análisis realizado surge que la obligación de destinar un por ciento mínimo de las partidas publicitarias existentes a la contratación de servicios con la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública no implica la creación de nuevos gastos ni la asignación de recursos adicionales, sino la reorganización interna de fondos previamente autorizados dentro de los presupuestos operacionales de las agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios. Conforme al informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, la implantación de la medida es de naturaleza normativa y administrativa, por lo que no conlleva impacto fiscal ni requiere asignaciones suplementarias del Fondo General.

De igual forma, los memoriales recibidos evidencian que la medida contribuirá a proveer a la WIPR una fuente de ingresos recurrente y estable que le permita fortalecer

¹⁰ Id.

su autosuficiencia financiera, ampliar su capacidad operativa y sostener la prestación de servicios educativos, culturales, informativos y de emergencia dirigidos a la ciudadanía. La Comisión reconoce que el sistema de difusión pública constituye un instrumento esencial para la comunicación institucional del Gobierno y para la divulgación de información de alto interés público, particularmente en situaciones de emergencia o necesidad colectiva.

Asimismo, la medida promueve una utilización más eficiente y estratégica de los recursos públicos, fomenta la producción local y el desarrollo de la industria creativa, y fortalece una entidad pública cuya misión redunda directamente en el bienestar social y cultural de Puerto Rico.

Por todo lo anterior, esta Comisión concluye que el Proyecto del Senado 854 es consistente con los principios de sana administración pública, eficiencia presupuestaria y fortalecimiento institucional, y recomienda favorablemente su aprobación.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como, “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, certifica que el **P. del S. 854**, no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

El Proyecto del Senado 854 establece un mecanismo razonable para fortalecer la estabilidad financiera y operacional de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, garantizando su participación en las campañas publicitarias gubernamentales y

promoviendo un uso más eficiente de los recursos públicos. La medida es fiscalmente neutra, fortalece el medio público del Estado y redunda en beneficio del interés público.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobación del **P. del S. 854, con las enmiendas** incluidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos
del Senado de Puerto Rico